Д О Г О В О Р

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ПОДЗЕМНИ ПРИРОДНИ БОГАТСТВА – КАОЛИНОВА СУРОВИНА И КВАРЦОВИ ПЯСЪЦИ В КАОЛИНОВАТА СУРОВИНА ЧРЕЗ ДОБИВ ОТ НАХОДИЩЕ "ВЯТОВО" – УЧАСТЪЦИ - IV, V И VII - РУСЕНСКА ОБЛАСТ

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 78, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

„KAOLIN" PLC
7272 Senovo-Bulgaria
tel:084/2-53-57;fax:084/3-41-90

Днес 18.05.(осемнадесети май) 1999 г., гр.София, Република България на основание:

- Чл. 2, ал.3, т. 2 и чл. 8, ал.1 от Закона за концесиите, съгласно които концесионерът може да бъде определен и пряко, без търг или конкурс в случаите на пар. 5а от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за концесиите и

- Решение на **МС №87/17.02.1999г., обн. ДВ.** бр. **№16/23.02.1999г**.., на основание чл.6, ал.4 и чл.7 във връзка с чл.4, ал.1, т.1 от Закона за концесиите /ЗК/ и чл. 20 от ЗК,

СТРАНИТЕ

1. **МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**, наричан по-долу за краткост **КОНЦЕДЕНТ**, представляван от Заместник министър- председателя и Министър на промишлеността - АЛЕКСАНДЪР БОЖКОВ,

и

2. **"КАОЛИН" ЕАД**, рег. с Решение № 72/10.08.1992г. и вписано под №86 в том 2, стр. 86 по ф. Дело №72/92г. в Регистъра на търговските дружества при Разградски окръжен съд, наричано по-долу за краткост **КОНЦЕСИОНЕР**, представлявано от изпълнителния директор – ФИЛИП ГЕОРГИЕВ КАЛОЯНОВ - ЕГН ,

СКЛЮЧИХА НАСТОЯЩИЯ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО:

ПРЕДМЕТ НА КОНЦЕСИЯТА

Чл.1. КОНЦЕДЕНТЪТ предоставя концесия с предмет особено право на ползване на подземни природни богатства – каолинова суровина и кварцови пясъци в каолиновата суровина, представляващи изключителна държавна собственост, чрез добив от находище "Вятово" – участъци - IV, V и VII - Русенска Област, индивидуализирано с координатите на точки с номера от 1 до 14 в координатна система "1970г".

УСЛОВИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНЦЕСИЯТА

Чл.2/1/ При ползване на подземните природни богатства да се спазват нормативните изисквания, свързани с опазването на земните недра, околната среда, защитените със закон територии и обекти, националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, включително чрез предвиждане в инвестиционната програма на концесионера на средства и мерки за това.

/2/ Добитите подземни природни богатства – каолинова суровина и кварцови пясъци в каолиновата суровина да се използват от концесионера за производство на каолини, шамот и кварцов пясък.

Чл.3. Правата и задълженията по концесионния договор да не се прехвърлят на трети лица, освен с изрично писмено съгласие на Министерския съвет.

Чл.4. Всички дейности по предоставената концесия следва да се извършват в съответствие с установените технически и технологични стандарти.

„KAOLIN" PLC
7272 Senovo-Bulgaria
tel:084/2-53-57;fax:084/3-41-90

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 36, ал. 4 от ЗЗЛД във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

Чл.5. Всяка геоложко-техническа, екологична и друга документация, свързана с обекта на концесията е собственост на концедента. За срока на концесията документацията се води от концесионера.

Чл.6. КОНЦЕСИОНЕРЪТ се задължава да извършва добива като:

1. осигурява оптимално изземване на запасите при средно съдържание на каолин – 18. 5 на сто и средно съдържание на кварцови пясъци в каолиновата суровина – 63.3 на сто;

2. разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна експлоатация, която може да доведе до загуби на природни богатства или до икономическа неизгодност за бъдещото разработване на находището;

3. изземва подземните богатства от земните недра при минимални загуби, като се спазват законите, правилниците и наредбите за правилното и безопасно разработване;

4. не застрашава параметрите на околната среда;

5. осъществява свързаните с концесията дейности съобразно утвърдените със съответните проекти ред на изземване на запасите, ограничения и мерки за опазване и възстановяване на земните недра и околната среда, ред и етапност за рекултивация на нарушените терени.

6. гарантира нормалната експлоатация на обекта на концесия за срока на концесионния договор.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО КОНЦЕСИОННИЯ ДОГОВОР

Чл.7 /1/ ОСНОВНИ ПРАВА НА КОНЦЕСИОНЕРА:

1. да добива подземни природни богатства – каолинова суровина и кварцови пясъци в каолиновата суровина от находище "Вятово" – участъци - IV, V и VII;

2. право на собственост върху добитите каолинова суровина и кварцови пясъци;

3. да преработва добитите каолинова суровина и кварцови пясъци като произвежда каолини, шамот и кварцов пясък, въз основа на годишни инженерни проекти, обвързани с работния проект за експлоатация на находището за целия срок на концесията;.

4. да се разпорежда с добитите и преработени количества каолинова суровина и кварцови пясъци;

5. право на собственост върху отпадъка от добива и преработката;

6. да извършва за своя сметка и след предварително съгласуване с концедента и с компетентните държавни органи необходимите дейности за експлоатационно проучване и допроучване само в границите на концесионния обект по чл.1 и ежегодно до 31 януари да представя на концедента отчетите за предходната година;

7. да складира откривката и отпадъците от добива на насипища, а отпадъците от преработката на каолинови суровини и кварцови пясъци - в хвостохранилища;

8. да изгражда сгради и съоръжения и да извършва други необходими подобрения, свързани с ползването на концесионния обект, след предварително съгласуване с концедента;

9. да сключва договори с подизпълнители - физически и/или юридически лица, на които възлага изпълнение на отделни работи, свързани с концесията.

„KAOLIN" PLC
7272 Senovo-Bulgaria
tel:084/2-53-57;fax:084/3-41-90

Навсякъде в документа Подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 26, ал. 6 от ЗЗЛД във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл.1, т.1 от ДР на ЗЗЛД

/2/ ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КОНЦЕСИОНЕРА:

1. да добива подземните природни богатства – каолинова суровина и кварцови пясъци в каолиновата суровина, съгласно клаузите на концесионния договор и Минималната производствена програма /Приложение №3/ и да складира откривката и отпадъците от добива на насипища, а отпадъците от преработката на каолинова суровина и кварцови пясъци - в хвостохранилища;

2. да заплаща дължимото концесионно възнаграждение при условия и в срокове, определени в концесионния договор;

3. да уведомява концедента в случай, че започне да реализира крайни продукти извън утвърдената номенклатура /Приложение №7/;

4. допълнително да заплаща концесионно възнаграждение за крайните продукти по т.3, съгласно клаузите на настоящия договор;

5. да преработва каолинова суровина и кварцови пясъци в каолиновата суровина до каолини, шамот и кварцов пясък;

6. да предава на концедента цялата документация, съдържаща новопридобита информация и да не я предоставя на трети лица;

7. да предоставя на концедента месечни отчети за добива на каолинова суровина и кварцови пясъци в каолиновата суровина, съдържанията на каолин и кварцови пясъци, както и за реализираните сделки до 15 дни след изтичане на съответния месец.

8. да уведомява незабавно концедента за нововъзникнали обстоятелства, създаващи опасност за националната сигурност, отбраната на страната, обществения ред, околната среда, както и за защитени със закон територии и обекти;

9. да спазва нормативните изисквания за опазване на околната среда;

10. да разработи и представи на концедента и на компетентните държавни органи за съгласуване проект за рекултивация на обекта на концесия в срок до 6 месеца от влизане в сила на концесионния договор; да извърши рекултивация на обекта съгласно изготвения проект, който става неразделна част от настоящия договор;

11. да разработва и представя на концедента и компетентните държавни органи за съгласуване задължителна минимална екологична програма за всеки 5 - годишен период от срока на концесията, както и да предвиди средства по конкретните мероприятия; в срок до 6 /шест/ месеца от влизането в сила на концесионния договор да представи за съгласуване на концедента и компетентните държавни органи задължителната минимална екологична програма за първия петгодишен период;

12. да съгласува с концедента и с компетентните държавни органи всяка последваща актуализация на техническия проект за разработване на концесионния обект за срока на концесията;

13. да съгласува с концедента и с компетентните държавни органи всеки годишен инженерен проект за предстоящата година до 31 октомври на предходната година; след съгласуване с концедента техническия проект и годишните инженерни проекти стават неразделна част от концесионния договор, а концесионерът е длъжен да изпълнява задълженията, произтичащи от тях;

14. да представя ежегодно към 31 януари на концедента и на компетентните държавни органи геоложки отчет за изменението на запасите през изтеклата година (в съответствие с действащата класификация на твърди подземни природни богатства) и състоянието им към 1 януари на настоящата година, за отразяването им в Националния баланс на запасите;

„KAOLIN" PLC
7272 Senovo-Bulgaria
tel:084/2-53-57;fax:084/3-41-90

Набелязаев документ е поверителен и не подлежи на разпространение. Разрешено е използването му само за целите на сключения договор за обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на ПУП-ПР за трасе на ВЕЛ 110 kV „Ивайловград – Свиленград" и ПУП-ПЗ за ПИ 10135.1.1 по КК на гр. Свиленград, обл. Хасково" по Регламент (ЕС) 2016/679 от Общия регламент относно защитата на данните.

15. да предостави на концедента и на компетентните държавни органи доклад за остатъчните запаси в находището при възникнала необходимост от ликвидация или консервация;

16. да съставя и води изискуемата за правилна и безопасна експлоатация на находището геоложка, технологична и техническа документация;

17. да осигури свързаните с концесията минноспасителна дейност на обекта, медицинско обслужване на територията на обекта, работни места, обучение и преквалификация на необходимия за експлоатация на находището персонал, работно и специално работно облекло, лични и колективни предпазни средства и застраховане на персонала, съгласно социалната програма /Приложение №4/ и годишната работна програма за осъществяване на свързаните с концесията дейности;

18. да съобразява договорите си с подизпълнителите по чл. 7, ал.1, т.9 с клаузите на концесионния договор, както и да предоставя на концедента копия от тях;

19. условията по т.18 следва да бъдат отразени във всички договори с подизпълнителите;

20. да изпълнява задълженията си по договора с грижата на добър търговец;

21. да изготви и представи на концедента и на компетентните държавни органи за съгласуване комплексен план за осъществяване на дейността, свързана с концесията; срокът за предоставяне е шест месеца от влизането в сила на концесионния договор;

22. да изготви и представи на концедента и на компетентните държавни органи за съгласуване годишна работна програма за осъществяване на свързаните с концесията дейности за всяка следваща година, с конкретни мероприятия и гарантирани средства. Срокът за предоставяне е 31 октомври на предходната година; след съгласуване с концедента комплексният план и работната програма стават неразделна част от концесионния договор, а концесионерът е длъжен да изпълнява задълженията, произтичащи от тях;

23. да приеме и търпи, при наличие на форсмажорни обстоятелства, трети лица, посочени от държавата, да добиват и да се ползват от природните богатства в границите на концесионния обект в тези случаи концесионерът няма право на обезщетение.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КОНЦЕДЕНТА

Чл.8 /1/ ОСНОВНИ ПРАВА НА КОНЦЕДЕНТА:

1. да получава дължимото концесионно възнаграждение в размери и срокове, определени в концесионния договор;

2. да контролира изпълнението на задълженията на концесионера по концесионния договор и по условията на концесията;

3. право на собственост върху новопридобитата от концесионера геолого-технологична, икономическа и друга документация при осъществяване правата и задълженията по концесионния договор;

4. да прекрати едностранно договора за концесия при неизпълнение от страна на концесионера на основни задължения или при нарушаване на условие по концесията.

/2/ ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КОНЦЕДЕНТА:

1. да оказва съдействие на концесионера при осъществяване на концесията съгласно договорните условия, включително чрез своевременно съгласуване на предоставените от концесионера комплексен план и годишни работни програми;

Предоставено по реда на ЗДОИ
„KAOLIN" PLC
7272 Senovo-Bulgaria
tel:084/2-53-57;fax:084/3-41-90

Предоставено по реда на ЗДОИ, вх. № 72-00-6 от 6.01.2016 г. от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 1 от ДР на ЗЗЛД
Заличени лични данни по чл. 4, т. 1 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 2, ал. 1 и чл. 5, ал. 1, т. 1 от ЗЗЛД

2. да осъществява контрол за спазване условията по концесията и за изпълнение на задълженията по концесионния договор;

3. да прекрати договора в случай на уведомление от страна на концесионера за нововъзникнали обстоятелства, създаващи опасност за националната сигурност, отбраната на страната, обществения ред, околната среда, както и за защитени със закон територии и обекти, ако не се постигне споразумение за временно спиране и отстраняване на горепосочените обстоятелства и съответно удължаване срока на договора;

4. да не пречи на концесионера да осъществява правата си по концесията, освен в случаите, уредени в нормативен акт или концесионен договор.

ИНВЕСТИЦИИ. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПОДОБРЕНИЯ

Чл.9/1/ За срока на действие на настоящия договор, КОНЦЕСИОНЕРЪТ се задължава да извърши минимални инвестиции, определени по вид и размер в "Минимална инвестиционна програма" /Приложение№5/. Програмата се актуализира от КОНЦЕСИОНЕРА на всеки 5-години.

/2/ В началото на всяка календарна година - до 15 /петнадесето/ число на м. февруари - страните изготвят и след одобрението на Контролния съвет, подписват "инвестиционен план", конкретизиращ вида и размера на инвестициите за съответната година.

/3/ Направените инвестиции, съобразно Минималната инвестиционна програма по ал.1 са задължителни и с тяхната стойност не се намалява дължимото от КОНЦЕСИОНЕРА възнаграждение.

Чл.10. За осъществяване на концесията по настоящия Договор задължителни подобрения не се изискват.

ДРУГИ ИМУЩЕСТВЕНИ И НЕИМУЩЕСТВЕНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ. ПРАВА НА КОНЦЕСИОНЕРА ВЪРХУ ПЛОДОВЕТЕ И ПРАВА ВЪРХУ ОБЕКТИ, КОИТО ЩЕ ИЗГРАДИ СЪС СВОИ СРЕДСТВА. ПРАВО НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИРАЩЕНИЯТА И ПОДОБРЕНИЯТА

Чл.11 /1/ КОНЦЕСИОНЕРЪТ има право на обезщетение за направените подобрения. Размерът на обезщетението е еквивалентен на стойността на направените подобренията.

/2/ КОНЦЕСИОНЕРЪТ може да претендира стойността на подобренията след изтичане срока на договора.

/3/ При прекратяване на Договора по вина на КОНЦЕСИОНЕРА, не му се дължи обезщетение за направените подобрения.

/4/ Всички подобрения се съгласуват предварително с КОНЦЕДЕНТА. Всички извършени от КОНЦЕСИОНЕРА и съгласувани с КОНЦЕДЕНТА подобрения са собственост на КОНЦЕДЕНТА.

Чл.12. При резки и трайни изменения на пазарните условия, продължаващи повече от шест месеца в сравнение с пазарните условия към момента на влизане на договора в сила, всяка от страните може да иска промяна в минималните цени, определящи концесионното възнаграждение, както и да иска актуализиране на техническия проект за експлоатация на находището.

Навсякъде в документа подписите и лични данни са заличени на осн. чл. 36, ал. 6 ЗЗЛД във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 1 от ЗЗЛД

ЗАБРАНИ ЗА РАЗПОРЕЖДАНЕ И ОБРЕМЕНЯВАНЕ НА КОНЦЕСИЯТА И СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ ДРУГИ ПРАВА

Чл.13. КОНЦЕСИОНЕРЪТ няма право да променя по какъвто и да е начин предназначението на обекта на концесията.

Чл.14. КОНЦЕСИОНЕРЪТ няма право да обременява по какъвто и да е начин с вещни тежести в полза на трети лица изцяло или частично обекта на концесията.

Чл.15. КОНЦЕСИОНЕРЪТ няма право да прехвърля по какъвто и да е начин правата си по този Договор на трети лица, освен с изрично писмено съгласие на Министерския съвет. Прехвърлянето на правата не поражда правни последици по отношение на КОНЦЕДЕНТА.

Чл.16. Прехвърлянето на правата по този Договор, без писмено съгласие на Министерския съвет, е основание за едностранно прекратяване на Договора от страна на КОНЦЕДЕНТА. В този случай КОНЦЕДЕНТЪТ не дължи предизвестие или каквото и да е обезщетение на КОНЦЕСИОНЕРА или на което и да е трето лице.

ВИД, РАЗМЕР И НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ЗА КОНЦЕСИОННО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

Чл.17 /1/ КОНЦЕСИОНЕРЪТ се задължава да заплати на КОНЦЕДЕНТА срещу предоставеното право на ползване върху обекта на концесията по чл.1 от Договора, парично концесионно възнаграждение.

/2/ КОНЦЕСИОНЕРЪТ се задължава да заплати еднократно парично концесионно възнаграждение за предоставяне на концесията в размер на 20 на сто от минималното концесионно възнаграждение за 1999година. Възнаграждението е платимо до един месец от влизане в сила на концесионния договор.

/3/ КОНЦЕСИОНЕРЪТ се задължава да заплаща годишно парично концесионно възнаграждение, изчислено като процент от нетния размер на приходите от продажби на крайните продукти от добива и преработката на каолинова суровина и кварцови пясъци в каолиновата суровина, на база утвърдена от КОНЦЕДЕНТА номенклатура на крайните продукти /Приложение №7/.

/4/ Размерът на годишното парично концесионно възнаграждение се определя на база на показателя "рентабилност", оценяващ се по следната формула:

$$R_o = \frac{R - C}{R}.100\%$$

където: R_o – рентабилност, %;

R – нетен размер на приходите от продажби на крайния продукт;

C – разходи за дейността.

1.Формулата за определяне на процентния размер на концесионното възнаграждение е:

$$r_o = r_{min} + \alpha(R_o - R_{min})$$

където: r_o – концесионно възнаграждение, %;

r_{min} – минимално допустимия размер на концесионното възнаграждение, %;

α – коефициент на пропорционалност:

Набавено в Документа подлежи на друг вид данни
Заличени на осн. чл. 2 ал. 6 от ЗЗЛД във връзка с чл. 4, т. 1
от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 1, т. 1 от ЗЗЛД на ЗЗЛД

„KAOLIN" PLC
7272 Senovo-Bulgaria
tel:084/2-53-57;fax:084/3-41-90

$$\alpha = \frac{r_{max} - r_{min}}{R_{max} - R_{min}}$$

r_{max} – максимално допустимия размер на концесионното възнаграждение, %;

r_{min} – минимално допустимия размер на концесионното възнаграждение, %;

R_o – рентабилност, %;

R_{min}- долна граница на рентабилността, съответстваща на минимално допустимия размер на концесионното възнаграждение, %;

R_{max}- горна граница на рентабилността, съответстваща на максимално допустимия размер на концесионното възнаграждение, %.

2. Формулата за определяне на размера на концесионното възнаграждение е валидна при следните задължителни стойности на участвуващите в нея показатели:

$r_{min} = 4\%$

$r_{max} = 12\%$

$R_{min} = 20\%$

$R_{max} = 70\%$

$\alpha = 0.16$

/5/ Размерът на годишното парично концесионно възнаграждение е 4 на сто при рентабилност на производствената дейност до 20 на сто; при рентабилност от 20 до 70 на сто размерът се увеличава с 0.16 /шестнадесет десети/ на всеки процент увеличение на рентабилността и 12 на сто при рентабилност от 70 до 100 на сто.

/6/ Концесионерът се задължава да заплаща минимално годишно парично концесионно възнаграждение при пълно неизпълнение на минимална производствена програма /Приложение №3/ в размер на 4 на сто от нетния размер на приходите, които биха се получили от продажба на крайни продукти на минимални цени съгласно ал.9.

/7// Концесионерът се задължава да заплаща минимално годишно парично концесионно възнаграждение при частично неизпълнение на минимална производствена програма в размер на:

1. процент от нетния размер на приходите от продажби на крайни продукти, изчислен съгласно ал.3, ал.4 и ал.5.

2. четири на сто от нетния размер на приходите, които биха се получили от продажба на крайни продукти за разликата до задължителния минимален годишен добив по цени съгласно ал.9.

/8/ При промяна на номенклатурата на крайните продукти, се променя и съответно стойностния размер на концесионното възнаграждение. В случай, че се реализират други крайни продукти, извън утвърдената номенклатура, стойността и размерът на концесионното възнаграждение се определя съгласно ал.3, ал.4 и ал.5.

/9/ Цената, определяща концесионното възнаграждение не е по-ниска от минимално допустимата цена на 1 тон каолинова суровина – 10 щатски далара

/10/ Годишното парично концесионно възнаграждение се заплаща от концесионера на четири тримесечни вноски до петнадесет дни след изтичане на съответното тримесечие. Тримесечната вноска не може да бъде по-малка от една четвърт от определеното минимално концесионно възнаграждение за съответната година.

/11/ Концесионното възнаграждение се заплаща в левовата равностойност на щатски долари по курса на БНБ в деня на плащането, по банков път по сметка, посочена от концедента, както следва:

ЦУ – Централно управление

„KAOLIN" PLC
7272 Senovo-Bulgaria
tel:084/2-53-57;fax:084/3-41-9

Навсякъде в документа личните данни са заличени на осн. чл. 36, ал. 6 от ЗЗЛД във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

Сметка № 3000102306
Банков код 66196611, БИН 6301301103

/12/ КОНЦЕДЕНТЪТ се задължава да уведомява своевременно концесионера за всяка последваща промяна в данните по предходната алинея.

ИЗИСКВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗАЩИТЕНИТЕ СЪС ЗАКОН ТЕРИТОРИИ И ОБЕКТИ, НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ, ОТБРАНАТА НА СТРАНАТА И ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД

Чл.18/1/ КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен да спазва действащото в страната законодателство, което урежда проблемите на опазването на околната среда и водите, както и всички нормативни актове, които се отнасят до националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред.

/2/ При последващо възникване на опасност за националната сигурност и отбраната на страната, за околната среда и защитени със закон територии и/или обекти и/или за обществения ред, страните могат да променят условията на този Договор по взаимно съгласие, както и да прекратят договора предсрочно по взаимно съгласие или едностранно. В тези случаи КОНЦЕДЕНТЪТ отправя до КОНЦЕСИОНЕРА писмено предизвестие за прекратяване на Договора в двумесечен срок.

/3/ При възникване на опасност по ал.1, КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен незабавно писмено да уведоми КОНЦЕДЕНТА.

/4/ При прекратяване на Договора в случаите по ал.2 на КОНЦЕСИОНЕРА се дължи обезщетение в размер на концесионното възнаграждение за последната година.

СРОК НА ДОГОВОРА

Чл.19 /1/ КОНЦЕДЕНТЪТ предоставя на КОНЦЕСИОНЕРА концесионното право по чл.1 от договора за срок от 17 /седемнадесет/ години.

/2/ Началният срок на концесията е датата на влизането в сила на концесионния договор.

/3/ Всички срокове по договора се отчитат в календарни дни и съгласно разпоредбите на Закона за задълженията и договорите.

/4/ Срокът на концесията може да бъде продължен по взаимно писмено съгласие на страните по настоящия договор при условията на чл.3, ал.2 и ал.3 от Закона за концесиите.

ВИД И РАЗМЕР НА ГАРАНЦИИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ДОГОВОРА

Чл. 20 /1/ КОНЦЕСИОНЕРЪТ се задължава да предостави на КОНЦЕДЕНТА парична гаранция във връзка с изпълнение на задълженията си по този договор, както следва: безусловна и неотменяема банкова гаранция от банка, одобрена от КОНЦЕДЕНТА, която да гарантира изпълнението на финансовите му задължения по договора.

/2/ Гаранцията по ал.1 за първата година е в размер на 10 на сто от очакваното годишно концесионно възнаграждение и се предоставя на КОНЦЕДЕНТА до един месец нето в сила на концесионния договор.

„KAOLIN" PLC
7272 Senovo-Bulgaria
tel:084/2-53-57;fax:084/3-41-9

Навсякъде в документа подписите и другите данни са заличени на осн. чл. 2, ал. 6 ЗЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 1, т. 2 от ЗЗЛД

/3/ За всяка следваща година – банковата гаранция е 10 на сто от концесионното възнаграждение за предходната година и се предоставя на КОНЦЕДЕНТА до 31 януари на текущата година.

НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ДОГОВОРА

Чл. 21. При неизпълнение на всяко задължение за плащане по този Договор неизправната страна дължи лихва в размер на основния лихвен процент на БНБ.

Чл. 22. При неизпълнение на основните останали задължения по този Договор, неизправната страна дължи неустойка в размер на 0,5 на сто /нула цяло и пет на сто/ на ден върху стойността на дължимото концесионното възнаграждение, но не повече от 15 на сто за периода на неизпълнението.

Чл. 23. При неизпълнение на основни задължения по този Договор за повече от 60 /шестдесет/ дни, освен правото да получи неустойките и лихвите по предходните разпоредби, изправната страна има право да прекрати едностранно този Договор.

Чл. 24. КОНЦЕСИОНЕРЪТ носи отговорност и за дейностите, извършвани от подизпълнителите по Договора.

Чл. 25. В случай, че КОНЦЕСИОНЕРЪТ осъществи минималния добив, предвиден в Производствената програма, но не изпълни Минималната инвестиционна програма, КОНЦЕСИОНЕРЪТ не дължи неустойката, предвидена в чл.21 от настоящия договор.

КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА СТРАНИТЕ. НАЧИНИ, ОРГАНИ И СРОКОВЕ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ

Чл.26. Контролът по спазването на условията и изпълнението на правата и задълженията по концесията, се осъществява от КОНЦЕДЕНТА, съгласувано с компетентните държавни контролни органи, на които задължително се осигурява достъп до обекта на концесията и им се предоставят съответните документи и информация

Чл.27. КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен да осигурява достъп до обекта на концесията за осъществяване на необходимия контрол.

Чл.28. /1/ Страните по този Договор създават Контролен съвет – помощен орган при осъществяване контрола на концесията.

/2/Контролният съвет се състои от 3/трима/ души - по един от всяка страна и един из бран съвместно от двете страни.

/3/ Контролният съвет се създава до две седмици от влизане в сила на настоящия Договор.

/4/ При необходимост Контролният съвет може да привлича консултанти по определени въпроси. Консултантите нямат право на решаващ глас при вземането на решения. Те имат само съвещателен глас.

Чл.29. /1/ Контролният съвет има следните функции:

1. да осигурява съдействие при реализиране на контрола по този Договор;
2. уточняване на спорните въпроси, възникнали между страните;
3. уточнява необходимите инвестиционни разходи, свързани с обекта на концесията.
4. одобрява инвестиционния план по чл.9, ал.2.

/2/ Контролният съвет взима решенията си единодушно.

/3/ Решенията на Контролния съвет не могат да противоречат на настоящия договор, действащата нормативна уредба, както и да променят условия по Договора.

/4/ Контролът по опазване на земните недра и околната среда се осъществява НАГ, съгласно действащата нормативна уредба.

Министерство на промишлената търговия
KAOLIN PLC
7272 Senovo-Bulgaria
tel:084/2-53-57;fax:084/3-41-90

Наводяване в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 36, ал. 6 ЗЗЛД, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

Чл.40. Съобщенията ще се считат за получени на следните адреси:

ЗА КОНЦЕДЕНТА:	**ЗА КОНЦЕСИОНЕРА:**
Република България	Република България
гр. София, 1000	гр. Сеново, общ.Ветово
ул. "Славянска" №8	обл. Русенска
Министерство на промишлеността:	**"Каолин" ЕАД:**
Министерство на промишлеността:	**"Каолин" ЕАД:**
Телефон: 02/872864; 98560/2072,2660	телефон:
телефакс: 02/874827, 872568	телефакс:

Чл.41. При промяна в данните, посочени в чл.40 всяка от страните е длъжна да уведоми другата страна в три дневен срок от настъпване на промяната.

Чл.42. В случай на неизпълнение на задължението по предходната точка, съобщение, изпратено на стария адрес или телефакс ще се счита за изпратено по надлежния ред.

Чл.43. Всички документи при или по повод изпълнението на настоящия Договор се съставят на български език.

Чл.44. За неуредените в договора случаи се прилагат разпоредбите на действащото българско гражданско законодателство.

Чл.45. Изменения и допълнения в настоящия Договор се правят само по взаимно писмено съгласие на страните чрез подписване на допълнителни споразумения.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Термините, използвани в текста на настоящия Договор ще се разбират и тълкуват както следва:

1. НОРМАТИВНА УРЕДБА - действащото в страната българско законодателство- закони и подзаконови актове- правилници, наредби, инструкции, постановления и др.;

2. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА – природни бедствия – пожар, епидемия, наводнение, буря, земетресение и други природни аномалии; неблагоприятни атмосферни условия или стихийни бедствия; враждебни действия или условия, възникващи от или по причина на война или активни враждебни действия /обявени или необявени/; граждански безредици, блокади, въстания, стачки, локаути;

3. ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ- проект за разкриване, изземване на запасите от подземни природни богатства и възстановяване на околната среда след окончателно изчерпване на находището, който е за срока на концесията.

4. ГОДИШЕН ИНЖЕНЕРЕН ПРОЕКТ – разбивка на техническия проект за текущата календарна година;

5. РАБОТНА ПРОГРАМА – представлява икономически израз на инженерния проект исъдържа: предмета на изземване, средсвата за изземване, крайните продукти, икономическите показатели.

6. КОМПЛЕКСЕН ПЛАН – план за всички дейности, свързани с концесията.

7. РЕЗКИ ИЗМЕНЕНИЯ НА ПАЗАРНИТЕ УСЛОВИЯ – изменения с повече от двадесет процента на цените на каолиновата суровина.

8.ТРАЙНИ ИЗМЕНЕНИЯ НА ПАЗАРНИТЕ УСЛОВИЯ – продължаващи повече от шест месеца.

9. НЕТЕН РАЗМЕР НА ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБИ - съответства на "нетни приходи от продажби" в раздел Приходи от дейността от Отчета за ите и разходите- приложение № 2 към Закона за счетоводството.

Настоящият документ е подписан с УЕП от лицата, посочени в чл. 26, ал. 6 от ЗЗЛД, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 13, ал. 1 от ЗЗЛД

„KAOLIN" PLC
tel:084/2-53-57;fax:084/3-41-90

10. РЕАЛИЗИРАНА СДЕЛКА – сделка, която се оформя със съответните счетоводни документи, съгласно Закона за счетоводството, независимо дали има реално плащане по сделката.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.46. Концесионният договор влиза в сила от момента на прехвърляне правото на собственост по приватизационния договор, съгласно пар.5а, ал.4 от ДР на ЗППДОбП и чл.37, ал.1 на ППЗК.

Чл.47. КОНЦЕСИОНЕРЪТ се задължава в тридневен срок от сключването на приватизационния договор, да предостави на КОНЦЕДЕНТА копие от договора за приватизация.

Чл.48.Настоящият Договор е валиден и действащ до ...../...../

Чл.49. Договорът заедно с всички приложения към него е изготвен в три еднообразни екземпляра на български език – два за КОНЦЕДЕНТА и един за КОНЦЕСИОНЕРА.

Чл.50. Всеки екземпляр от Договора съдържа 13 /тринадесет/ страници, заедно със 7 броя приложения към него, надлежно подписани от всяка от страните, ведно със заглавните и уводните страници.

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

Приложение № 1- Акт за изключителна държавна собственост;
Приложение № 2 - Схема на находището и координатен регистър;
Приложение № 3 - Минимална производствена програма за целия срок на концесията;
Приложение № 4 - Социална програма;
Приложение №5 - Минимална инвестиционна програма за първия петгодишен период на концесията;
Приложение № 6 - Задължителна минимална екологична програма;
Приложение № 7 - Номенклатура на крайните продукти с промишлено значение, добивани и реализирани от обекта на концесия.

ЗА КОНЦЕДЕНТА:

АЛЕКСАНДЪР БОЖКОВ
ЗАМ.-МИНИСТЪР-
ПРЕДСЕДАТЕЛ И
МИНИСТЪР НА
ПРОМИШЛЕНОСТТА

ЗА КОНЦЕСИОНЕРА:
.....
ФИЛИП КАЛОЯНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН
ДИРЕКТОР

„KAOLIN" PLC
7272 Senovo-Bulgaria
tel:084/2-53-67;fax:084/3-4

Невъзможно е прочитането на документа поради липсващи данни
са заличени на осн. чл. 78, ал. 6 от ЗКВ във връзка с чл. 4, т. 1
от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

изготвен съгласно чл. 68 от ЗДС

ОДОБРЯВАМ:
МИНИСТЪР: Евгений Бакърджиев
(име, фамилия)

НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, НАХОДЯЩ СЕ В **община Ветово, Русенска област**

1. ДАТА НА СЪСТАВЯНЕ	05.10.1998г.
2. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ	титуцията на Република България, чл. 69 от ЗДС във връзка с чл. 1, ал. 1 от Закона за мините и кариерите
3. ВИД И ОПИСАНИЕ НА ИМОТА	НАХОДИЩЕ "ВЕТОВО" Обща площ 1746,03 дка. **УЧАСТЪК IV** Вид на полезното изкопаемо - **каолин и кварцови пясъци (каолинова суровина и кварц – каолинова суровина).** Балансови запаси към 01.01.1998г. : категория B+C1 – 5651.5 хил.т. и категория C1 – 1199.7 хил.т. Извънбалансови запаси към 01.01.1998г.: категория B+C1 – 933.5 хил2т. и категория C2 – 548.7 хил.т.
4. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА ИМОТА	в близост до град Ветово, община Ветово. Русенска област
5. ГРАНИЦИ НА ИМОТА	Координати на точки по чупките на границата на находище "Ветово" - IV, V и VII участъци по координатна система 1970г.: 1. 4739305 9503522 2. 4739919 9504412 3. 4739124 9504434 4. 4739126 9504694 5. 4738306 9504696 6. 4737770 9506181 7. 4737055 9506163 8. 4737124 9504437 9. 4737664 9504402 10. 4737660 9504022 11. 4738335 9504006 12. 4738333 9503766 13. 4738718 9503778 14. 4738725 9503493

„KAOLIN" PLC
7272 Senovo-Bulgaria
tel:084/2-53-57;fax:084/3-4

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на основание чл. 17, ал. 1 от ЗЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

6. ПРЕДОСТАВЕНИ ПРАВА ВЪРХУ ИМОТА

(акта за предоставяне, срок, приобретатели)

7. АКТОСЪСТАВИТЕЛ (трите имена и длъжност):
Таня Добрева Георгиева – гл. експерт в сектор "Държавна собственост"

.....
(подпис)

8. ЗАБЕЛЕЖКА:
Извършен потправяне грешка чл. 72 от ЗДС в р. 1:
Датата да се чете 05.11.98 г.
14.01.99 г. Теодор

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 28, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

Министерство на промишлеността
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
София

"KAOLIN" PLC
7272 Senovo-Bulgaria
tel:084/2-53-57;fax:084/3-41-90

изготвен съгласно чл. 68 от ЗДС

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

ОДОБРЯВАМ:

МИНИСТЪР: ЕВГЕНИЙ БАКЪРДЖИЕВ
(име, фамилия)

регистър I
картотека 1
досие (РЗ) 411

АКТ № 411
ЗА ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ

НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, НАХОДЯЩ СЕ В **община Ветово, Русенска област**

1. ДАТА НА СЪСТАВЯНЕ	05.~~10~~.11.1998г.
2. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ	чл. 18, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 69 от ЗДС във връзка с чл. 1, ал. 1 от Закона за мините и кариерите
3. ВИД И ОПИСАНИЕ НА ИМОТА	НАХОДИЩЕ "ВЕТОВО" Обща площ 1746,03 дка. **УЧАСТЪК V** Вид на полезното изкопаемо - **каолин и кварцови пясъци (каолинова суровина и кварц – каолинова суровина).** Балансови запаси към 01.01.1998г. : Категория B+C1 – 6763.5 хил.т. и категория C1 – 6995.9 хил.т. Извънбалансови запаси към 01.01.1998г.: Категория B+C1 – 3872.3 хил.т. и категория C2 – 3887.5 хил.т.
4. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА ИМОТА	в близост до град Ветово, община Ветово, Русенска област
5. ГРАНИЦИ НА ИМОТА	Координати на точки по чупките на границата на находище "Ветово" - IV, V и VII участъци по координатна система 1970г.: 1. 4739305 9503522 2. 4739919 9504412 3. 4739124 9504434 4. 4739126 9504694 5. 4738306 9504696 6. 4737770 9506181 7. 4737055 9506163 8. 4737124 9504437 9. 4737664 9504402 10. 4737660 9504022 11. 4738335 9504006 12. 4738333 9503766 13. 4738718 9503778 14. 4738725 9503493

„KAOLIN" PLC
7272 Senovo-Bulgaria
tel:084/2-53-57;fax:084/3-41-9

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на основание чл. 2, ал. 1 от ОРЗ, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

6. ПРЕДОСТАВЕНИ ПРАВА ВЪРХУ ЧИСТОТО

(акт за предоставяне, срок, приобретатели)

7. АКТОСЪСТАВИТЕЛ (трите имена и длъжност):
Таня Добрева Георгиева – гл. експерт в сектор "Държавна собственост"

.....
(подпис)

8. ЗАБЕЛЕЖКА:
Извършена потправка по реф 14 гл. 72 от ЗДС в р. 1:
Датата да се чете 05.11.98 г.
14.01.99 г. Тео

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 7-8, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и §1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

„KAOLIN" PLC
7272 Senovo-Bulgaria
tel:084/2-53-57;fax:084/3-41-9

изготвен съгласно чл. 68 от ЗДС

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

ОДОБРЯВАМ:...
МИНИСТЪР: Евгений Бакърджиев
(име, фамилия)

регистър I
картотека I
досие (ЗРЗ) 412

АКТ № 412
ЗА ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ

НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, НАХОДЯЩ СЕ В **община Ветово, Русенска област**

1. ДАТА НА СЪСТАВЯНЕ	05.10.1998г.
2. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ	чл. 18, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 69 от ЗДС във връзка с чл. 1, ал. 1 от Закона за мините и кариерите
3. ВИД И ОПИСАНИЕ НА ИМОТА	НАХОДИЩЕ "ВЕТОВО" Обща площ 1746,03 дка. **УЧАСТЪК VII** Вид на полезното изкопаемо - **каолин и кварцови пясъци (каолинова суровина и кварц – каолинова суровина).** Балансови запаси към 01.01.1998г. : категория B+C1 – 14085.9 хил.т. и категория C1 – 7988.2 хил.т. .
4. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА ИМОТА	в близост до град Ветово, община Ветово, Русенска област
5. ГРАНИЦИ НА ИМОТА	Координати на точки по чупките на границата на находище "Ветово" - IV, V и VII участъци по координатна система 1970г.: 1. 4739305 9503522 2. 4739919 9504412 3. 4739124 9504434 4. 4739126 9504694 5. 4738306 9504696 6. 4737770 9506181 7. 4737055 9506163 8. 4737124 9504437 9. 4737664 9504402 10. 4737660 9504022 11. 4738335 9504006 12. 4738333 9503766 13. 4738718 9503778 14. 4738725 9503493

„KAOLIN" PL
7272 Senovo-Bulg
tel:084/2-53-57;fax:084/3-

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на основание чл. 19 ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

6. ПРЕДОСТАВЕНИ ПРАВА ВЪРХУ ИМОТА

(акт за предоставяне, срок, приобретатели)

7. АКТОСЪСТАВИТЕЛ (трите имена и длъжност):
Таня Добрева Георгиева – гл. експерт в сектор "Държавна собственост"

(подпис)

8. ЗАБЕЛЕЖКА:
Извършена поправка на рег. ал. 72 от ЗДС в р. 1:
Датата да се чете 05.11.98г. вместо 14.01.99г.

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 78, ал. 8 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

"KAOLIN" PLC
7272 Senovo-Bulgaria
084/2-53-57; fax: 084/3-41

Приложение №2 А

СПИСЪК

на координатите на точките по контура на находище "Вятово – IV, V и VII участъци"

(координатна система "1970г.")

	Y	X
1.	9503522	4739305
2.	9504412	4739319
3.	9504434	4739124
4.	9504694	4739126
5.	9504696	4738306
6.	9506181	4737770
7.	9506163	4737055
8.	9504437	4737124
9.	9504402	4737664
10.	9504022	4737660
11.	9504006	4738335
12.	9503776	4738333
13.	9503778	4738718
14.	9503493	4738725

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 12, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

Министерство на промишлеността
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
София

„KAOLIN"
7272 Senovo-Bu
tel:084/2-53-67;fax:084/3-41-9

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 19, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

Минимална производствена програма за срока на концесията, определяща размера на минималното концесионно възнаграждение

Находище "Вятово – уцастъци IV,V, VII"

Година	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Концесионна година	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Добив на каолинова суровина (в тонове)	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000
Средно съдържание на каолин (в %)	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5
Средно съдържание на кварцов пясък (в %)	67.6	63.33	63.33	63.33	63.33	63.33	63.33	63.33	63.33	63.33
Минимално допустима цена на 1 тон каолинова суровина (в щ. д.)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Нетен размер на приходите от продажби (в щ. д.)	5500000	5500000	5500000	5500000	5500000	5500000	5500000	5500000	5500000	5500000
Дължително минимално концесионно възнаграждение – 4 % от нетния размер на приходите от продажби (в щ. д.)	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000

Година	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Концесионна година	11	12	13	14	15	16	17
Добив на каолинова суровина (в тонове)	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000
Средно съдържание на каолин (в %)	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5
Средно съдържание на кварцов пясък (в %)	63.33	63.33	63.33	63.33	63.33	63.33	63.33
Минимално допустима цена на 1 тон каолинова суровина (в щ. д.)	10	10	10	10	10	10	10
Нетен размер на приходите от продажби (в щ. д.)	5500000	5500000	5500000	5500000	5500000	5500000	5500000
Задължително минимално концесионно възнаграждение – 4 % от нетния размер на приходите от продажби (в щ. д.)	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 38, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

СОЦИАЛНА ПРОГРАМА

1. През периода на концесията КОНЦЕСИОНЕРЪТ да запази не по-малко от 80% от съществуващите работни места в концесионния обект – находище "Вятово"-участъци IV, V и VII.

2. При освобождаване на работници и служители в трудоспособна възраст КОНЦЕСИОНЕРЪТ да се ангажира с пренасочване на освободените на подходящи работни места и/или включването им в преквалификационни програми.

3. КОНЦЕСИОНЕРЪТ ежегодно да реализира, обезпечава и актуализира съгласувано със синдикалните организации при дружеството програми, както следва:

- социална програма, включваща здравно обслужване, рекреация на персонала, хранене, почивно дело, жилищна политика, социални осигуровки, здравни осигуровки и осигуровки за безработица;
- програма за обучение, квалификация и преквалификация на заетия персонал и за подготовка на нови кадри;
- програма за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд и подобряване на тези условия;
- програма за подобряване на екологичните параметри на околната среда

4. КОНЦЕСИОНЕРЪТ да предвиди дългосрочно и краткосрочно обществено осигуряване на персонала, което да обхваща всички социални рискове (вкл. здравно осигуряване).

5. КОНЦЕСИОНЕРЪТ да увеличи размера на застрахователната защита на работниците и служителите. Да разшири списъка на застрахователните събития като засили защитният и разшири социалния елемент на застраховките.

6. КОНЦЕСИОНЕРЪТ да продължи действието на КТД и след началото на концесията, както и да го актуализира в съответствие с приетата за това процедура, както и да продължи и развива партньорството със синдикалните организации.

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени въз основа на чл. 2, ал. 6 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

Министерство на промишлеността
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
София

„KAOLIN"
7272 Senovo-Bulg
tel:084/2-53-67;fax:084/

Приложение № 5

Минимална инвестиционна програма за първия петгодишен период на концесията за обект находище "ВЯТОВО" (IV, V и VII участък)

Навсякъде в документа подписът и другите лични данни са заличени на осн. чл. 38, ал. 1 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

Минималната инвестиционна програма за първия петгодишен период на концесията върху находище "ВЯТОВО" (IV, V и VII участък) представлява извадка от приложената във финансово-икономическия анализ инвестиционна програма за дружество "Каолин" ЕАД.

(щ.долара)

Календарна година	1999	2000	2001	2002	2003
Концесионна година	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
Разходи за придобиване на ДМА	476900	1025000	2460000	1850000	1389411
Други инвестиционни разходи	6054	107512	36243	83785	0
Приходи от продажба на ДМА	0	0	0	0	0
ОБЩО:	482 954	1 132 512	2 496 243	1 933 785	1 389 411

Министерство на промишлеността
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
София

„KAOLIN" PLC
7272 Senovo-bulgaria
tel:084/2-53-57;fax:084/3-41-90

Приложение № 6

Задължителна минимална екологична програма за периода 1999г- 2003г.

Находище "Вятово – IV, V, VII"

(щ.долара)

Календарна година	1999	2000	2001	2002	2003
Концесионна година	1	2	3	4	5
Разходи за рекултивация на земи	145 667	296 445	177 445	2 222	2 222
ОБЩО:	145 667	296 445	177 445	2 222	2 222

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 78, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

Министерство на промишлеността РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ София

„KAOLIN" 7272 Senovo-Bulg tel:084/2-53-57;fax:084

Приложение № 7

Номенклатура на крайните продукти с промишлено значение, добивани от находище "ВЯТОВО" и реализирани от "КАОЛИН" ЕАД

Указаните в долната таблица продукти се получават от добива и преработката на каолинова суровина от находище "Вятово".

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА
1.	Каолин марка Во
2.	Каолин марка В1
3.	Финодисперсен каолин
4.	Избелен каолин
5.	Млян каолин
6.	Шамот
7.	Суров каолин
8.	Кварцов пясък

Заличено в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 18, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

„KAOLIN" P
7272 Senovo-Bulg
tel:084/2-53-57;fax:08